

1500146-17.2019.8.26.0546

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PAULO ROGERIO MALVEZZI

Comarca: Mogi-Guaçu

Foro: Foro de Mogi Guaçu

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS DE SOUZA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO ROGERIO MALVEZZI

Vistos.

1 - Cumpra-se a decisão proferida nos autos do "Habeas Corpus" nº 713119-SP, pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que concedeu a ordem para fixar a pena do réu em 1 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Guaçu

Foro de Mogi Guaçu

Vara Criminal

Rua José Colombo, 45, ., Morro do Ouro - CEP 13840-065, Fone: 19-3891-7910, Mogi

Guacu-SP - E-mail: mojiguacucr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

DECISÃO

Processo Digital nº:

1500146-17.2019.8.26.0546

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS DE SOUZA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO ROGERIO MALVEZZI

Vistos.

1 - Cumpra-se a decisão proferida nos autos do "Habeas Corpus" nº 713119-SP, pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que concedeu a ordem para fixar a pena do réu em 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime aberto, e 166 dias-multa, e substituí-la por restritivas de direitos a serem estabelecidas pelo Juízo da execução.

Espeça-se alvará de soltura com urgência.

2 - Comunique-se a VEC correspondente ao local em que o sentenciado está preso.

3 - Expeçam-se os ofícios de comunicação final às devidas repartições.

4 - Proceda-se à atualização dos autos no sistema de informatização.

5 - Providencie a serventia o cálculo da multa condenatória, abatendo-se do montante eventual fiança em favor do(a) condenado(a).

Providencie, também, o cálculo das custas processuais, abatendo-se eventual valor remanescente de fiança.

Intime-se o(a) condenado(a) para pagamento da multa, no prazo de 10 dias, e também para pagamento da taxa judiciária, no prazo de 60 dias, frisando-se que os prazos serão contados a partir do dia da intimação.

Se ocorrer o pagamento da multa e da taxa judiciária, tornem os autos conclusos.

Em relação à taxa judiciária, não ocorrendo o pagamento, ou frustrada a intimação, extraia-se certidão de sentença para fins de inscrição na dívida ativa.

Em relação à multa, em caso de não pagamento, ou frustrada a intimação, expeça-se a certidão da sentença e abra-se vista ao Ministério Público e, após, lance-se aos autos a movimentação "Cód. 62050 - Autos no Prazo - Execução da Multa Penal", a qual atribuirá ao processo a situação "suspensão", e encaminhará o processo com tramitação digital, automaticamente para a fila "Ag. Execução - Pena de Multa.

No caso de multa aplicada isoladamente, sendo comunicado pelo Juízo da execução o ajuizamento da ação de execução da multa penal, anote-se no histórico de partes inserindo o evento "Cód. 17 - Início da Execução da Pena de Multa", indicando no complemento o número do processo de execução, fazendo o lançamento de movimentação com o código "61619- Definitivo - Processo Findo com Condenação", remetendo o processo ao arquivo.

Tratando-se de multa aplicada cumulativamente, havendo comunicação do ajuizamento da ação de execução da multa penal, o juízo de conhecimento procederá a anotação no histórico de partes inserindo o evento "Cód. 17 - Início da Execução da Pena de Multa", indicando no complemento o número do processo de execução e lançará a movimentação "61619- Definitivo - Processo Findo com Condenação" remetendo o processo ao arquivo.

Anota-se que a extinção da pena de multa incumbirá ao Juízo do processo da Execução da Multa.

Em ambos os casos, não havendo comunicação do ajuizamento da ação para execução da multa penal, e decorrido o lapso prescricional, tonem os autos conclusos para fins de extinção da pena de multa.

Anota-se, por fim, que o processo de conhecimento poderá ser remetido ao arquivo definitivo somente após a extinção de todas as penas aplicadas, somente então devendo ser alterada a situação do processo com o lançamento da movimentação "Cód. 22- Baixa Definitiva".

6 - Verifique a serventia se existem objetos apreendidos e registrados nestes autos, e, em caso positivo, proceda-se às anotações nos Livros de Registros.

7 - Intime-se.

Mogi Guacu, 03 de maio de 2022.

PAULO ROGÉRIO MALVEZZI
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA